



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập

Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2021/QĐ-UBND ngày /11/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

- a) Các công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng;
- b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng;
- c) Văn phòng công chứng đang hoạt động đề nghị thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ

1. Việc thành lập Văn phòng công chứng cần phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, gắn với địa bàn dân cư cấp huyện nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng hợp đồng giao dịch của tổ chức và cá nhân.

2. Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

3. Trong một đợt tiếp nhận hồ sơ (các hồ sơ đã được tiếp nhận nhưng chưa giải quyết xong được tính là hồ sơ trong một đợt tiếp nhận), mỗi công chứng viên (bao gồm cả công chứng viên hợp danh và công chứng viên hợp đồng) chỉ được tham gia thành lập một Văn phòng công chứng.

Điều 3. Trách nhiệm của Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

2. Nộp kèm theo hồ sơ các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng để làm cơ sở cho việc xét duyệt theo quy định.

3. Thực hiện đúng các nội dung đã nêu tại Đề án sau khi Văn phòng công chứng được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập.

Điều 4. Những trường hợp không đủ điều kiện để nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1. Công chứng viên tham gia trong nhiều hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trong cùng một đợt tiếp nhận hồ sơ.

2. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng nhưng đang hành nghề tại một Văn phòng công chứng khác hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác.

3. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng thuộc trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm kỷ luật liên quan đến nghiệp vụ công chứng hoặc đang trong quá trình tạm đình chỉ hành nghề công chứng.

5. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng có giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

Chương II

NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Điều 5. Tiêu chí xét duyệt hồ sơ và cơ cấu thang điểm

1. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được xét duyệt theo các tiêu chí và thang điểm như sau:

a) Trụ sở làm việc: 30 điểm;

b) Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động công chứng: 05 điểm;

c) Tổ chức nhân sự: 52 điểm;

d) Xây dựng quy trình nghiệp vụ công chứng; quy trình lưu trữ hồ sơ công chứng; nội quy, quy chế của Văn phòng công chứng: 10 điểm;

đ) Tính khả thi của Đề án thành lập Văn phòng công chứng: 03 điểm.

2. Tổng số điểm của các tiêu chí là: 100 điểm.

Nội dung và thang điểm của các tiêu chí được quy định cụ thể theo Bảng tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 6. Nộp và giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng kèm theo các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam (số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, xác minh tính xác thực của hồ sơ và tổ chức họp tổ xét duyệt hồ sơ, xét duyệt hồ sơ, tổng hợp kết quả xét duyệt và quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng theo ủy quyền hoặc phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với hồ sơ thuộc các trường hợp quy định tại Điều 4 Quy định này, Sở Tư pháp trả lại hồ sơ và có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Điều 7. Thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (gọi tắt là Tổ xét duyệt) gồm 07 thành viên, gồm: Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách lĩnh vực hỗ trợ tư pháp làm Tổ phó; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hỗ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; đại diện Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Hội Công chứng viên tỉnh.

2. Tổ xét duyệt tổ chức họp, các thành viên của Tổ xét duyệt làm việc độc lập, có phiếu chấm điểm riêng có chữ ký xác nhận của người thực hiện chấm điểm. Phiếu chấm điểm của các thành viên có giá trị ngang nhau. Các thành viên căn cứ vào các tiêu chí tại Phụ lục của Quy định này để đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí của hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

Điều 8. Xét duyệt hồ sơ và quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

1. Điểm của từng hồ sơ được tính bằng cách lấy điểm bình quân của các thành viên của Tổ xét duyệt hồ sơ tham gia xét duyệt.

2. Việc họp Tổ xét duyệt phải được lập thành biên bản và có chữ ký đầy đủ của các thành viên tham gia chấm điểm.

3. Hồ sơ đạt kết quả xét duyệt phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đạt số điểm tối thiểu theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể:

- Đối với huyện, thị xã, thành phố đã có từ 05 tổ chức hành nghề công chứng trở lên: 85 điểm.

- Đối với huyện, thị xã, thành phố đã có từ 03 đến 04 tổ chức hành nghề công chứng: 80 điểm.

- Đối với huyện, thị xã, thành phố đã có từ 01 đến 02 tổ chức hành nghề công chứng: 70 điểm.

- Các huyện còn lại: 60 điểm.

b) Các tiêu chí tại khoản 1 Phụ lục ban hành kèm Quy định này phải đạt điểm, không có tiêu chí bị điểm liệt (0 điểm).

4. Căn cứ vào kết quả xét duyệt và số điểm của hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Công chứng viên tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Kiểm tra, xác minh, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định cho phép thành lập hoặc không cấp Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp phát hiện Văn phòng công chứng không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

Điều 10. Văn phòng công chứng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đề nghị thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng

1. Văn phòng công chứng sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập phải hoạt động tối thiểu đủ 3 năm kể từ ngày được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động mới được thay đổi trụ sở từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác.

2. Văn phòng công chứng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đề nghị thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác hoặc trong cùng địa bàn cấp huyện, thì ngoài việc đảm bảo các nội dung theo Đề án thành lập Văn phòng công chứng trước đây, còn phải đảm bảo đạt tối thiểu 15/30 điểm đối với tiêu chí về trụ sở Văn phòng công chứng quy định tại khoản 1 Phụ lục kèm theo Quy định này (việc chấm điểm do Sở Tư pháp quyết định).

Điều 11. Khiếu nại, tố cáo

1. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng có quyền khiếu nại về việc từ chối cho phép thành lập Văn phòng công chứng khi có căn cứ cho rằng việc từ chối đó là trái với quy định pháp luật và Quy định này.

2. Cá nhân, tổ chức có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật và Quy định này trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Các quy định khác về thành lập Văn phòng công chứng không được quy định trong Quy định này thì thực hiện theo Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp các quy định viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định đó.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.